

Bel



**NORIDAH BINTI MOHAMED NOOR &
MOHAMMAD HATTA BIN MAHAMUD**

lwn

**NURUL IZMA SHAMIRA BINTI OTHMAN &
NORIZAN BINTI ROSLI**

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Hj. Mohd. Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel) Pada 16 Jun 2020 bersamaan 24 Syawal 1441H

Kes Semakan No. 10000-003-0025-2020

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Puan Yusmawati binti Ab.llah daripada Tetuan Yusma & Associates.

PERMOHONAN

1) Permohonan semakan ini adalah terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam bertarikh 29 Januari 2020 di dalam kes Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim Hadhanah (secara inter-parte) No: 10200-038-0569-2019.

2) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut :

2.1 Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam di Negeri Selangor **menyemak semula** terma 3 dan 4 perintah bertarikh 29 Januari 2020 berkaitan Bantahan Awal Pemohon yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam di dalam kes Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim Hadhanah (secara inter-parte) No: 10200-038-0569-2019 (selepas ini dirujuk sebagai “Perintah tersebut”) yang telah memerintahkan seperti berikut :-

2.1.1 Mahkamah memerintahkan Pemohon Pertama (Ibu Kandung) dan Pemohon Kedua (Nenek Kandung) anak tersebut wajar diberikan hak melawat tanpa bermalam pada setiap hari Sabtu dan Ahad di kediaman Responden Kedua dan Ketiga di No. 37, Jalan Puncak Bayu 1, Taman Pulau Bayu, Skudai, 81300 Johor Bharu, Johor Darul Takzim atau di mana-mana lokasi yang dipersetujui pihak-pihak dengan memaklumkan kepada Pihak Responden Kedua dan Ketiga atau mana-mana Responden sehari sebelum menjalankan hak lawatan tersebut.

2.1.2 Mahkamah memerintahkan Pemohon-Pemohon diberikan hak bermalam bersama anak tersebut pada setiap minggu pertama dan ketiga bermula bulan ketiga dengan cara

Responden Kedua atau Ketiga diperintahkan menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon di rumah Pemohon di Lot 2633-29, Jalan Gombak Batu 7 ¾, Kampung Sungai Cincin 53100 Gombak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Jumaat dan diambil kembali pada hari Ahad jam 6.00 petang.

2.2 Bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menggantung sementara pelaksanaan perintah ini di Mahkamah Tinggi Syariah sehingga Mahkamah Rayuan Syariah memutuskan prosiding semakan kehakiman ini.

2.3 Lain-lain perintah atau relief yang dianggap adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

3) Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua adalah pasangan suami isteri yang tinggal di alamat No. 37, Jalan Puncak Bayu 1, Taman Pulai Bayu, Skudai, 81300 Johor Bharu, Johor Darul Takzim.

4) Responden Pertama adalah ibu kandung kepada seorang anak lelaki yang bernama Muhammad Iman Rayyan bin Abdullah (selepas ini dirujuk sebagai “ Anak Tersebut”) yang dilahirkan pada 30 Jun 2016 manakala Responden

Kedua adalah ibu kandung kepada Responden Pertama dan nenek kandung kepada Anak Tersebut.

5) Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua telah menjaga Anak Tersebut sejak Anak Tersebut berusia tiga (3) hari sehingga kini.

6) Responden Pertama dan Responden Kedua telah memfailkan tuntutan hak jagaan kekal Anak Tersebut melalui kes No : 10200-083-0004-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor terhadap Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua dan kes tersebut masih dalam prosiding.

7) Responden Pertama dan Responden Kedua juga telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim Hadhanah (secara inter-parte) melalui permohonan No: 10200-038-0569-2019.

8) Pemohon telah memfailkan semakan ini berdasarkan alasan-alasan berikut;

8.1 Demi kebajikan anak yang bernama Muhammad Iman Rayyan bin Abdullah yang telah dijaga oleh Pemohon-Pemohon semenjak berumur 3 (tiga) hari sehingga ke hari ini.

8.2 Demi untuk keadilan kepada Pemohon-Pemohon yang merupakan Responden Kedua dan Responden Ketiga di dalam Kes Induk tersebut.

- 8.3 Perintah tersebut telah diputuskan oleh Yang Arif Hakim Bicara tanpa mendengar atau memberikan peluang kepada pihak-pihak mengemukakan hujahan undang-undang beserta autoriti yang berkaitan bagi membantu Mahkamah.
- 8.4 Bahawa keputusan Yang Arif Hakim Bicara melibatkan isu pemakaian peruntukan undang-undang yang betul dan proses Mahkamah.
- 8.5 Keputusan tersebut mendatangkan trauma dan menjejaskan emosi dan psikologi anak tersebut yang belum mumayyiz dan tidak pernah mengenali Responden-Responden sebelum ini.
- 8.6 Keputusan Yang Arif Hakim Bicara tersebut telah memprejudiskan dan menjejaskan kebajikan anak tersebut dan merupakan satu keputusan yang tidak wajar dan munasabah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak

rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

10) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di
Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*

3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
- i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

11) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

12) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

13) Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut memenuhi kehendak **Perenggan 5 dan 7 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan Yang Arif Hakim Bicara telah memutuskan kes tersebut tanpa mendengar atau memberikan peluang kepada pihak-pihak mengemukakan hujahan undang-undang beserta autoriti yang berkaitan.

14) Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10200-038-0569-2019 dan kami perturunkan kronologi kes tersebut seperti berikut:

BIL	TARIKH	PERKARA	CATATAN
1	02.10.2019	Responden memfailkan kes 10200-038-0569-2019	Responden diwakili oleh Peguam Syarie, Tuan Wan Amir Akram bin Zainal Abidin daripada Tetuan Amir & Elly
2	16.10.2019	Sebutan kali pertama di hadapan Pendaftar.	Responden 1 dan 2 tidak hadir tetapi Peguam Syarie hadir.

			Pemohon 1 dan 2 tidak hadir.
3	15.11.2019		Pemohon 1 dan 2 mewakilkan Peguam Syarie, Puan Yusmawati binti Ab.lah daripada Tetuan Yusma & Associates
4	20.11.2019	Sebutan kali kedua di hadapan Pendaftar.	Responden 1 hadir Bersama Peguam Syarie manakala Pemohon 1 juga hadir Bersama Peguam Syarie. Responden 2 dan Pemohon 2 tidak hadir. Pendaftar mengarahkan Afidavit Jawapan dan Balasan difailkan di kaunter Mahkamah. 29 Januari ditetapkan sebagai tarikh sebutan di hadapan Hakim.
5	3.12.2019	Responden memfailkan Afidavit Pembetulan kepada	

		Afidavit Sokongan bertarikh 2.10.2019.	
6	19.12.2019	Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua memfailkan Afidavit Jawapan.	
7	3.1.2020	Responden memfailkan Afidavit Balasan.	
8	15.1.2020	Responden memfailkan Afidavit Pembetulan kepada Afidavit Balasan bertarikh 3.1.2020.	
9	29.1.2020	Kes didengar di hadapan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan keputusan diberikan.	Responden Pertama hadir Bersama Peguam Syarie. Pemohon Pertama dan Kedua hadir Bersama Peguam Syarie.
10	25.2.2020	Pemohon Pertama dan Kedua memfailkan semakan.	

13) Kami mendapati bahawa berdasarkan kronologi di atas, dakwaan Pemohon Pertama dan Kedua bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah memutuskan kes tersebut tanpa mendengar atau memberikan peluang kepada pihak-pihak mengemukakan hujahan undang-undang beserta autoriti yang berkaitan adalah benar. Persoalannya adakah tindakan Hakim Bicara tersebut

yang memutuskan kes tanpa mendengar atau memberikan peluang kepada pihak-pihak untuk mengemukakan hujahan undang-undang beserta autoriti yang berkaitan adalah suatu tindakan yang menyebabkan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan serta bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak?

14) Kami merujuk kepada Seksyen 126 (4), (5) dan (6) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan susunan ucapan semasa pendengaran kes khususnya pengemukakan hujah oleh pihak-pihak dalam perbicaraan seperti berikut-

Seksyen 126. Susunan ucapan

*(4) Jika defendan memilih untuk mengemukakan keterangan, Hakim hendaklah merekodkan keterangan yang dikemukakan sedemikian, dan setelah defendan memberikan semua keterangan bagi pihaknya, Hakim **hendaklah** meminta defendan membuat penghujahan untuk menutup kesnya.*

*(5) Apabila defendan telah menutup kesnya, Hakim **hendaklah** meminta plaintif mengemukakan hujahnya untuk menjawab hujah defendan dan untuk menutup kesnya.*

(6) Walau apa pun apa-apa jua dalam seksyen ini tetapi tertakluk kepada subseksyen (7) dan (8), Hakim boleh memerintahkan mana-mana pihak supaya mengemukakan hujah bertulis mengikut apa-apa susunan dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkannya.

15) Berdasarkan peruntukan subseksyen 126 (4) dan (5) di atas adalah jelas bahawa pihak-pihak mempunyai hak di sisi undang-undang untuk mengemukakan hujah masing-masing sama ada secara lisan ataupun bertulis sebelum pihak-pihak menutup kes mereka dan YA Hakim Bicara hendaklah memastikan pihak-pihak mengemukakan hujah setelah keterangan masing-masing dibentangkan di Mahkamah.

16) Berdasarkan kes ini pihak-pihak telah membentangkan kes mereka melalui Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan dan tidak melalui keterangan lisan. Kami mendapati berdasarkan kepada perjalanan kes ini pihak-pihak termasuklah Pemohon dan Responden telah tidak diberikan peluang untuk mengemukakan hujah masing-masing sebelum YA Hakim Bicara memberikan keputusan pada tarikh tersebut sedangkan hujah adalah hak yang termaktub di dalam undang-undang dan menjadi satu keperluan undang-undang.

17) Kami merujuk kepada Kes Rayuan No: 10000-003-0005-2012 di antara *Shariah binti Omar lwn Nazaruddin bin Ramli* yang mana Panel Rayuan Syariah Selangor telah mengulas mengenai keperluan hujah di dalam sesuatu kes iaitu -

Dari sudut fungsi proses penghujahan dalam perbicaraan, ia semata-mata untuk menarik perhatian Hakim Bicara terhadap fakta yang dibentangkannya. Ia juga boleh menarik perhatian Hakim Bicara agar merujuk kepada otoriti-otoriti yang dikemukakan dengan tujuan merit kes berpihak kepadanya. Namun, hujah pihak-pihak pula tidak boleh diterima

secara terus oleh Hakim Bicara tanpa melalui proses ujian berasaskan kehendak sebenar undang-undang dan hukum syarak. Dengan itu, bolehlah dibuat kesimpulan bahawa hujah pihak-pihak merupakan suatu proses membantu Hakim Bicara sebelum membuat keputusan dan bukan berupa sumber utama para Hakim membuat keputusan. Rujukan fakta berkaitan perkara yang dituntut mestilah kepada keterangan Pemohon dan Respondan serta keterangan sokongan berupa keterangan saksi atau dokumen. Hanya melalui sumber-sumber tersebutlah Hakim akan menilai samada suatu tuntutan atau permohonan boleh diluluskan atau tidak. Atas dasar itulah dalam penghakiman para Hakim lazim dinyatakan bahawa hujah sesuatu pihak itu diterima atau ditolak.

18) Kami dengan hormatnya bersetuju bahawa YA Hakim Bicara adalah tidak tertakluk untuk menerima hujah yang dikemukakan oleh pihak-pihak tetapi itu tidak bermakna YA Hakim Bicara boleh mengenyepikan hak pihak-pihak untuk mengemukakan hujah masing-masing; apatah lagi hujah dan autoriti yang terkandung di dalam hujah boleh digunakan oleh YA Hakim Bicara untuk membuat keputusan.

19) Walaubagaimanapun kami berpendapat kegagalan memfailkan hujah bukanlah sesuatu yang di luar aturan yang material sehingga boleh menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak. Ini adalah kerana di dalam sesuatu kes, Hakim Bicara akan meneliti fakta-fakta yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang bertikai di dalam kertas kausa masing-masing.

20) Sehubungan dengan itu sungguhpun kami mendapati bahawa telah berlaku ketakakuran di dalam proses perbicaraan yang bercanggah dengan undang-undang tetapi merujuk kepada Seksyen 5 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 terdapat ketidakpatuhan peruntukan yang tidak mencatatkan prosiding.

Seksyen 5. Ketakpatuhan

Ketakpatuhan mana-mana peruntukan Enakmen ini atau mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian, tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, mengetepikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkannya adil.

21) Kami juga ingin menasihati pihak-pihak sekiranya mereka tidak berpuas hati dengan pelaksanaan sesuatu perintah, permohonan yang sewajarnya boleh dibuat adalah terhadap perintah tersebut, seperti mana yang telah diperuntukkan di dalam Seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut –

Seksyen 76. Kuasa bagi Mahkamah mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak

Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang ada mempunyai kepentingan, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak, jika Mahkamah berpuas hati bahawa

perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh;

1. YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

3. YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

